Судебная практика, правовые справки и реальные кейсы (Case Studies)

> **Доказательная база решения «ВТБ Защита: 4 уровня безопасности»**
> Проект кейс-чемпионата Changellenge >> Cup Moscow 2026 (Банк ВТБ)

1. Судебная практика высших судов РФ (Юридические риски банков)

В 2023–2025 годах судебная практика по делам о социальной инженерии и кредитном фроде кардинально изменилась в пользу клиентов. Суды больше не принимают аргумент банков: *«Клиент сам ввел СМС-код — значит, банк не виноват»*.

1.1. Определение Верховного Суда РФ № 5-КГ23-146-К2 (Обязанность банка по «повышенной осмотрительности»)

- **Суть прецедента:** Мошенники обманом вынудили клиентку оформить онлайн-кредит в мобильном приложении и перевести деньги на сторонние счета. Банк требовал возврата долга, ссылаясь на корректный ввод СМС-пароля.
- **Вердикт Верховного Суда:**
  - Заключение кредитного договора и моментальное списание средств в пользу третьих лиц в нетипичное время требует от банка **проявления повышенной степени осмотрительности**.
  - Если банк видит нетипичное поведение клиента и не принимает дополнительных мер идентификации (видеоверификация, звонок, задержка), такой договор **может быть признан недействительным (ничтожным)**.
- **Применение в решении «ВТБ Защита»:** Наш **Tier 3 («Кредитный замок»)** и **Tier 1 (Liveness Step-Up)** полностью закрывают этот судебный риск ВТБ, юридически доказывая добросовестность и осмотрительность банка.

1.2. Определение Верховного Суда РФ № 5-КГ23-82-К2 (Психологическое насилие и порок воли)

- **Позиция суда:** Сделка, совершенная под воздействием социальной инженерии, совершена с **пороком воли** клиента. Банк как профессиональный участник финансового рынка обязан внедрять технические алгоритмы, защищающие клиентов в состоянии стресса.
- **Применение в решении: Tier 2 («ВТБ Сейф / 24h Time-Lock»)** и **Second-Party Consent** прерывают психологический транс клиента, давая время на восстановление критики мышления.

1.3. Применение ст. 9 Федерального закона № 161-ФЗ («Правило 30 дней» / 369-ФЗ)

- **Императивная норма:** Если банк допустил перевод на реквизит (счет, карта, номер телефона), который на момент транзакции уже содержался в базе данных Банка России о дропперах (ФинЦЕРТ), банк **обязан в течение 30 дней вернуть клиенту 100% украденных средств за свой счет**.
- **Применение в решении:** В конвейере скоринга проверка базы ФинЦЕРТ вынесена в **детерминированный Rule Engine (Шаг 2, 30 мс)**. При совпадении с базой действует строгий 48-часовой блок без права отмены через Liveness.

---

2. Правовой дайджест: Нормативная база РФ

Нормативный акт	Требование / Норма	Как реализовано в «ВТБ Защита»
161-ФЗ (в ред. 369-ФЗ)	Период охлаждения 48ч при признаках ОБДС; 100% возврат за 30 дней при пропуске дроппера.	Автоматическая заморозка по базе ФинЦЕРТ; Liveness Step-Up для внутренней серой зоны.
Приказ ЦБ № ОД-2506	12 обязательных признаков ОБДС (в т.ч. телефонный звонок № 9 и удаленный доступ № 10).	Телеком-интеграция Call State API + Watcher удаленного доступа в Mobile SDK.
31-ФЗ (с 1 марта 2025 г.)	Право гражданина на самозапрет потребительских кредитов через Госуслуги / БКИ.	Прямая кнопка передачи заявления на Госуслуги в ДБО + гибкий Семейный замок внутри банка.
Положение ЦБ № 683-П	Непрерывный круглосуточный (24/7) мониторинг инцидентов ИБ и реагирование.	Дежурная смена ИБ уже существует; операторы Кибер-консьержа эскалируют лишь 2-3% сложных кейсов.
Ст. 421, 845, 858 ГК РФ	Свобода договора; право распоряжения средствами на счете.	«ВТБ Сейф» подключается добровольно (Opt-in); при ЧП средства выдаются немедленно в офисе.

---

3. Сквозные сценарии из жизни (4 Case Studies)

Сценарий 1: Никита покупает велосипед с рук (Ложное срабатывание / False Positive)

- **Контекст:** Никита переводит 85 000 ₽ частному продавцу у метро. За день до этого Никита перешел на нового оператора сотовой связи со сменой SIM-карты.
- **Как реагирует текущая система ВТБ (As-Is):**
  Совпадение трех факторов: «Новый получатель» + «Крупная сумма» + «Смена SIM (Признак № 7)». CatBoost выдает скор 86/100 (Красная зона).
  Результат: ДБО блокируется на 48 часов. Никита не может расплатиться за велосипед, звонит в колл-центр, ругается с поддержкой, едет в офис с паспортом. **NPS = -40, банк потратил ~750 ₽ на очный прием.**
- **Как работает «ВТБ Защита» (To-Be / Tier 1 «Смарт-Щит»):**
  Система видит, что продавца нет в черном списке ЦБ. Вместо блокировки на 48 часов всплывает экран:

«Операция требует подтверждения личности».
Никита прямо у кассы сканирует лицо через фронтальную камеру за 15 секунд (Liveness SDK). Система подтверждает, что телефон в руках владельца → платеж уходит.
Результат: Покупка совершена за 30 секунд. **NPS = +85, затраты банка = 0 ₽.**

Сценарий 2: Мария Ивановна, 67 лет («Майор ФСБ и безопасный счет ЦБ»)

- **Контекст:** Пенсионерке звонят в Telegram под видом сотрудников ФСБ и Банка России. Ее запугивают уголовным делом и убеждают «спасти» накопления жизни (1 800 000 ₽ на накопительном счете), переведя их на «защищенный спецсчет».
- **Как реагирует текущая система ВТБ (As-Is):**
  Мария Ивановна заходит в приложение, закрывает вклад, переводит 1,8 млн ₽ через СБП дропперу и вводит СМС-код. Так как операция совершена легитимным пользователем, антифрод пропускает ее.
  Результат: Сбережения украдены. Клиентка в слезах идет в полицию и подает в суд на банк.
- **Как работает «ВТБ Защита» (To-Be / Tier 2 «ВТБ Сейф» + Tier 3 «Защита близких»):**
  1. Накопления Марии Ивановны лежат в **«ВТБ Сейфе» (Cold Vault)**. Она нажимает «Перевести на карту», но система запускает **24-часовой Time-Lock**. Мгновенно вывести деньги в онлайне технически невозможно.
  2. Во время попытки перевода Mobile SDK фиксирует активный голосовой вызов (**Признак ОБДС № 9**).
  3. Ее сыну (Доверенному лицу) мгновенно прилетает Push-алерт: *«Внимание! Марии Ивановне звонят во время финансовой операции. Срочно свяжитесь с ней!»*.
  4. Сын звонит матери по второй линии, приезжает домой и срывает атаку.
     Результат: 1 800 000 ₽ сохранены в банке. 0% хищений.

Сценарий 3: Виктор, 45 лет (Кредитный фрод под давлением)

- **Контекст:** Мошенники убеждают Виктора, что на его имя прямо сейчас пытаются взять кредит, и чтобы «аннулировать заявку», он должен сам взять зеркальный предодобренный онлайн-кредит на 1 500 000 ₽ и отправить в ячейку.
- **Как реагирует текущая система ВТБ (As-Is):**
  Виктор за 3 минуты оформляет предодобренный кредит в мобильном банке. Деньги моментально падают на карту и уходят дропперам.
  Результат: Банк получает невозвратный кредит (NPL), а Виктор подает иск по определению ВС РФ № 5-КГ23-146-К2.
- **Как работает «ВТБ Защита» (To-Be / Tier 3 «Кредитный замок»):**
  Виктор отправляет заявку на кредит, но в приложении включен семейный контур.
  Заявка переходит в статус ожидания: его супруге приходит Push: *«Виктор оформляет кредит на 1,5 млн ₽. Подтвердите выдачу»*. Супруга в недоумении отклоняет операцию и звонит мужу. Кредит не выдан.
  Результат: Банк спасен от безнадежного NPL на 1,5 млн ₽, клиент защищен.

Сценарий 4: Попытка обхода блокировок через банкомат (ATM-атака)

- **Контекст:** Мошенники понимают, что перевести деньги со счетов Виктора через СБП не удается, и приказывают ему: *«Срочно идите к банкомату ВТБ, снимите все наличные и внесите их через сторонний терминал»*.
- **Как работает «ВТБ Защита» (To-Be / Архитектура Tier 2):**
  1. Со счета «Сейфа» прямое снятие в банкомате заблокировано на уровне процессинга Way4.
  2. Даже при переводе на карту действует норматив: **лимит 50 000 ₽ на 48 часов** при нестандартном поведении.
  3. Снять крупную сумму наличных можно **только в кассе отделения по паспорту**. В кассовой системе загорается стоп-флаг: кассир задает обязательные скриптовые вопросы, выявляет воздействие мошенников и отказывает в выдаче, вызывая полицию.
     Результат: Атака через банкомат полностью нейтрализована.